



Nr. 353 Kabinettsitzung vom 11. November 1924, 17 Uhr

R 43 I/1397, Bl. 36f

Anwesend: Jarres; StS Bracht, Krohne, Sautter, Zweigert, v. Maltzan, Joel; Generalkom. Schmid; MinDir. Kempner, Spiecker, Brecht, Köpke, Hoffmann; Gesandter Ritter; MinR Claußen, Flach; Rittmeister Planck; Protokoll: MinR Kiep.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Immunität der Mitglieder der Zwischenausschüsse des Reichstags.
2. Deutsch-französische Handelsvertragsverhandlungen.

1. Immunität der Mitglieder der Zwischenausschüsse des Reichstags.

Der Vizekanzler trug den Inhalt der Vorlage des Reichsministeriums des Innern vor und stellte den darin formulierten Antrag (s. Anlage 1) ¹.

Staatssekretär Joel trat den Ausführungen des Vorredners bei. Die Rechtslage sei durchaus zweifelhaft, dem Geiste der Verfassung seien jedoch starke Gründe für die Immunität der Mitglieder der Zwischenausschüsse zu entnehmen. Er halte es deshalb für zweckmäßig, den Oberreichsanwalt zu ersuchen, weitere Vollstreckungshandlungen gegen die Mitglieder nicht vorzunehmen ², und die gleiche Anregung an die Länderregierungen ergehen zu lassen.

¹ In einem Schreiben an den RIM vom 2. 11. hatte der Präs. des RT unter Berufung auf eine frühere Feststellung des RT die Auffassung vertreten, daß die Mitglieder derjenigen RT-Ausschüsse, die gemäß Art. 35 der RV bis zum Zusammentritt des neuen RT tätig sein können (sog. Zwischenausschüsse), ihre Immunität auch nach der erfolgten Auflösung des RT behalten. Zugleich hatte der RT-Präs. den RIM um eine Stellungnahme zu dieser Frage gebeten. Daraufhin hatte der RIM in seiner Kabinettsvorlage vom 10. 11. den folgenden Kabinettsbeschluß beantragt: „Die RReg. spricht sich für die Immunität der Mitglieder der in Art. 35 der RV bezeichneten Zwischenausschüsse des RT aus. Im Hinblick auf die Zweifelhaftigkeit der Rechtslage hält sie es für erforderlich, dem neuen RT einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Immunität in den erwähnten Fällen sicherstellt.“ Hierzu wird in der Vorlage u. a. ausgeführt: Nach dem Wortlaut der Verfassung werde man die Immunität der Zwischenausschußmitglieder verneinen müssen, da Art. 37 der RV die Immunität nur für die Dauer der Sitzungsperiode gewähre und außerdem nur von Mitgliedern des RT handle. „Auf der anderen Seite spricht überwiegend für die Immunität, daß ihr Zweck, ein Parlament durch Schutz der persönlichen Freiheit seiner Mitglieder arbeitsfähig zu erhalten, nicht nur auf den RT selbst, sondern auch auf die verfassungsmäßigen Zwischenausschüsse zutrifft.“ Zu einer authentischen Auslegung der RV in dieser Frage sei die RReg. nicht befugt, ihre Entschließung könne „nur sofern von Bedeutung sein, als Polizei und Staatsanwaltschaft, soweit sie nicht lediglich ausführende Organe der Gerichte sind, angewiesen werden können, die Immunität der Zwischenausschußmitglieder anzuerkennen.“ Für die Zukunft müsse die Immunität der Mitglieder der Zwischenausschüsse durch eine entsprechende Ergänzung der RV sichergestellt werden (in der Anlage zum Protokoll sowie in R 43 I/1026, Bl. 43-45).

² Welche konkreten „Vollstreckungshandlungen“ hier gemeint sind, war aus den Akten der Rkai nicht zu entnehmen.

Das *Kabinett* beschloß nach dem Antrage des Reichsministeriums des Innern und beauftragte dieses Ressort, in Verbindung mit dem Reichsjustizministerium eine entsprechende Erklärung zwecks Bekanntgabe an den Ausschuß sowie an die Presse zu formulieren ³.

2. Deutsch-französische Handelsvertragsverhandlungen ⁴.

Staatssekretär v. *Maltzan* trug den Inhalt des anliegenden Drahtberichts des Botschafters v. *Hoesch* aus Paris vor. Es sei nach Auffassung des Reichsministers des Auswärtigen eine sofortige Kabinettsentscheidung nötig. Mit Rücksicht auf die Abwesenheit des Reichswirtschaftsministers bitte jedoch Reichsminister Dr. *Stresemann*, die Erörterung der Angelegenheit bis zur Rückkehr des ersteren zu verschieben.

Auf Anfrage des *Vizekanzlers* führte Staatssekretär v. *Maltzan* sodann in sachlicher Beziehung aus, daß das französische Interesse an der Fortführung der Verhandlungen auf wirtschaftlichem Gebiet zwar vorwiege, politisch jedoch, insbesondere mit Rücksicht auf die Räumung der Kölner Zone zum 10. Januar 1925, ein Abbruch der jetzigen Verhandlungen für Deutschland schwere Gefahren mit sich bringen würde.

Andererseits würde es außerordentlich bedenklich sein, Frankreich in der vorliegenden Angelegenheit ohne weiteres nachzugeben, da hierdurch die Verhandlungen mit England und Italien präjudiziert würden. Die italienische Regierung habe sich mit der Aussicht auf Ausschaltung der 26%igen Abgabe mehr oder weniger abgefunden, während die englische Regierung zum mindesten in der Offenbarung dieser Frage keinen Grund zum Abbruch der Verhandlungen erblickt habe.

Staatssekretär v. *Maltzan* machte sodann vertrauliche Mitteilungen über den bisherigen Verlauf der diesbezüglichen Verhandlungen mit der englischen Regierung ⁵.

³ Die Erklärung, die StS Zweigert am 12. 11. vor dem Überwachungsausschuß des RT namens der RReg. abgibt, ist abgedr. in „Die Zeit“ vom 15. 11. – Gesetzlich festgelegt wird die Immunität der Mitglieder der Zwischenausschüsse des RT und der Landtage durch das „Gesetz zur Ergänzung der Reichsverfassung“ vom 22.5.26 (RGBL. I, S. 243).

⁴ Am 5. 11. waren die dt.-frz. Handelsvertragsverhandlungen in Paris wiederaufgenommen worden. Zuvor hatte RAM *Stresemann* in einem Telegramm vom 4. 11. (Nr. 906) Botschafter *Hoesch* in Paris angewiesen, mit dem Leiter der dt. Verhandlungsdelegation StS *Trendelenburg* zu beraten, „in welcher Form französischer Reg. folgende Erklärung abgegeben wird, die anlässlich Fortsetzung Verhandlungen jetzt abgegeben werden muß [...]: Deutschland kann etwa zustande kommenden Handelsvertrag Parlament nicht vorlegen, wenn nicht Frankreich vorher auf 26%ige Reparationsabgabe verzichtet [vgl. Dok. Nr. 344, P. 5]. Abgabe habe hier Sturm der Entrüstung hervorgerufen. Abgabe selbst und die vielen nach frz. Ausführungsbestimmungen erforderlichen Bescheinigungen und Gebühren bedeuten derartige Erschwerung und Verteuerung Handelsverkehrs, daß man es, ganz abgesehen von rechtlicher Unzulässigkeit nach Londoner Schlußprotokoll, in dt. Wirtschaftskreisen nicht verstehen würde, wenn man mit Frankreich Handelsvertrag schliesse, ohne gleichzeitig auf Beseitigung Abgabe zu bestehen. [...] Wenn man gegenwärtig Beratungen über Handelsvertrag auch fortsetze, ohne daß vorher eine Einigung über die Reparationsabgabe erzielt sei, so geschehe das im Bestreben, zunächst einmal Grundzüge Vertragseinigung zu finden. Wir müßten aber ausdrücklich Vorbehalt machen, daß Ratifizierung Vertragsentwurfs nur geschehen könne, wenn Frankreich Abgabe aufhebe.“ (Abschrift in R 2/2391, Bl. 418f).

Mit Telegramm vom 10. 11. (Nr. 677) berichtete *Hoesch* an das AA: Er und *Trendelenburg* hätten soeben mit *Herriot* und *Raynaldy* die Frage der Aufhebung der Reparationsabgabe durchgesprochen. *Herriot* habe erklärt, „daß Frz. Reg. unter gegebenen Umständen Wirtschaftsverhandlungen nicht weiterführen könne. Es handle sich bei fraglicher Aufhebung der Abgabe um ein mit Reparationsfrage zusammenhängendes Problem, das mit Wirtschaftsverhandlungen nicht vermengt werden dürfe. Frz. Reg. würde bereit sein, außerhalb Wirtschaftsverhandlungen gegebenenfalls über gewisse Modalitäten Abgabe zu sprechen. H. könne es aber sowohl mit Rücksicht auf öffentliche Meinung, insbesondere aber auch nach Prüfung seines eigenen Gewissens nicht auf sich nehmen, daß Verhandlungen geführt würden, deren etwaiges Ergebnis in Schwebe bleiben solle, bis eine Bedingung erfüllt sei, die Frankreich sich nicht stellen lassen wolle.“ *Herriot* habe immer wieder erklärt, er müsse „uns klipp und klar sagen, daß unter gegebenen Umständen er dem Handelsminister [*Raynaldy*] nicht Ermächtigung erteile, die Verhandlungen fortzuführen“. Am Schluß seines Berichts erbittet *Hoesch* eine Weisung der RReg. und weist auf die besondere Wichtigkeit der Entscheidung für die gesamte Gestaltung der dt.-frz. Beziehungen hin (Abschrift dieses Berichts in der Anlage zum obigen Kabinettsprotokoll).

⁵ *Maltzan* hatte in einem Telegramm vom 8. 11. (Nr. 924) an *Hoesch* und *Trendelenburg* in Paris mitgeteilt: In Verhandlungen mit dem engl. Botschafter über einen dt.-engl. Handelsvertrag sei wiederholt und klar betont worden, daß die engl. Reparationsabgabe (vgl. Dok. Nr. 279, Anm. 3) aufgehoben werden müsse, bevor der Handelsvertragsentwurf dem dt. Parlament vorgelegt werde. Der engl. Botschafter habe anerkannt, daß die Reparationsabgabe eine Diskriminierung der dt. Waren bedeute und im Widerspruch zu dem im Handelsvertrag vorgesehenen Meistbegünstigungsprinzip stehe. Er behaupte aber, daß nicht die völlige Aufhebung der Abgabe, sondern nur der Wegfall der bisherigen Erhebungsmethode notwendig sei. Die dt. Seite habe demgegenüber an der Forderung nach völliger Aufhebung der Abgabe festgehalten. „Engl. Botschafter ist bereit, in gegenseitigem Noten-

Der *Vizekanzler* vertagte darauf die Erörterung der Angelegenheit auf den 12. November nachmittags 4½ Uhr ⁶.

wechsel festzustellen, daß Deutschland zur Vorlage Vertragsentwurfs an dt. Parlament erst dann verpflichtet sei, wenn ,über Reparationsabgabe eine für beide Regierungen befriedigende Lösung erzielt sei'. Was unter befriedigende Lösung zu verstehen ist, bleibt vorläufig noch offen, da zunächst Text Vertrags und Protokolls von Unterhändlern den beiderseitigen Regierungen vorgelegt werden soll.“ (Abschrift in R 2/2391 , Bl. 434-437).

⁶ S. Dok. Nr. 354, P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 353 Kabinettsitzung vom 11. November 1924, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 1170–1172 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D353>